



מדינת ישראל

משרד המשפטים

המפקחת על רישום המקרקעין
פתח תקוה

מס' תיק: 49/08

התובעת:

צמח משה טכנולוגיות 2000 בע"מ

ח.פ. 512941923

ע"י ב"כ עוה"ד עמוס חריף

מרח' חיים זכאי 2, פתח תקוה

- נ ג ד -

הנתבעים:

1. ספיריטוס סחר בע"מ

מרח' המלאכה 18, ראש העין

נמחקה ע"פ החלטה

2. שבתאי מיה בגדי ילדים בע"מ

מרח' המלאכה 18, ראש העין

3. אלדי-אבגי נכסים בע"מ

מרח' המלאכה 18, ראש העין

4. א.ר. חברה לעבודות בידוד בע"מ

מרח' המלאכה 18, ראש העין

פ ס ק – ד י נ

1. המדובר בתביעה בבית משותף, בניין מסחרי, המכונה "בית אפק", המצוי ברח' המלאכה 18, פארק תעשיות אפק, ראש העין (להלן: "הבית").
הבית טרם נרשם כבית משותף, אולם אין חולק, כי הוא ראוי להירשם ככזה.

התובעת היא בעלת זכויות ביחידה בבית.

הנתבעות, אף הן בעלות זכויות ביחידות באותה קומה, הקומה השניה בבית. התובענה הינה לתשלום חלקן של הנתבעות בהתקנת מפוחים/מערכת סינון אוויר (להלן-"המערכת") שבוצעה על ידי התובעת ועל חשבונה.

2. תמצית טענות התובעת-

התובעת פעלה על פי ההחלטה שהתקבלה באסיפת הדיירים השניה, בה הוחלט על התקנת המערכת.

אסיפת הדיירים זומנה ע"י ועד הבית, בשנית, לאחר שלאסיפה הראשונה הגיעו מעט מאד דיירים, אותה אסיפה כונסה לשם דיון בהצעה להתקנת המערכת. הצורך בהתקנת המערכת עלה על רקע דרישת פיקוד העורף להתקין את המערכת במקלטים הסמוכים לתובעת לשם קבלת היתר להקמת גלריות המשמשות את אותו בית העסק.

לטענתה, הקמת הגלריה ביחידות נגעה לחלק ניכר מדיירי הבית בשתי הקומות. לדעתה, יש לראות בהחלטה החלטה שהתקבלה "פה אחד" באסיפה הכללית של הבית. ככזו היא מחייבת את כל הדיירים בהשתתפות בעלות התקנת המערכות שיועדו למקלטים, באופן יחסי לפי מספר התאים (היחידות) שברשותם. בהקשר זה הפנה ב"כ התובעת לסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, לדיני עשיית עושר ולא במשפט וכן לעקרונות השוויון ותום הלב החלים על בעלי דירות בבית משותף.

ב"כ התובעת טען בסיכומיו כי התובענה מבוססת על "עקרון הצדק, שלפיו לא יהיה זה צודק לגרום לחסרון כיס לתובעת, שאחרי ככלות הכל פעלה לפי רצון הדיירים והיטיבה עם הבית בדמות מערכת חיונית ובטיחותית ממדרגה ראשונה המוצבת ברכוש המשותף לתועלת כל הדיירים. יתרה מכך – תוצאה אחרת תהא "ענישה" לא רק של התובעת אלא של כל יתר הדיירים בבית שקיימו חובתם על פי החוק. מדובר ברצון הנתבעות להתנער מחובה בסיסית, מעשית ומוסרית כאחד, ליטות (צ"ל להטות ט.ל) שכס ולשאת יחד בעול ההוצאות בבית המשותף, תוך כדי ניסיון להכתיב סדר חדש של שיעור ההוצאה (פטור מלא), יצירת פריבילגיה-זכות יתר יש מאין, ותוך שינוי רטרואקטיבי של החלטה שנקבעה באורח דמוקרטי על ידי הדיירים ע"פ הפרוגטיבה המוקנית לאסיפה כללית".

3. הנתבעות כולן טענו, בתמצית, כי הצורך בהתקנת המערכת בא רק לאחר דרישת

פיקוד העורף, אשר הופנתה לתובעת עצמה. לטענתם, אין הן מעוניינות בקבלת היתר להקמת גלריה ולפיכך לא נדרשו לעשות כן. כן טענו, כי ההחלטה אליה מפנה התובעת קובעת ברורות, כי על כל קומה להתנהל

בנפרד ולהחליט על כמות המקלטים שיצוידו במפוחים, התובעת לדבריהם לא פעלה בהתאם לאותה החלטה והציבה בפני הנתבעות עובדה מוגמרת, בה הוצבה המערכת במקלט הסמוך למשרדה. בגין פעולתה זו היא מבקשת השתתפותן. כן נטען, כי אין המדובר בהוצאות שוטפות, במובנו של סעיף 58 לחוק המקרקעין. הוסיפו וטענו הנתבעות כי הן חולקות על אופן החישוב המוצע וכי החלטה בהקשר זה שהתקבלה על ידי האסיפה הכללית אין לה תוקף בהעדר הסכמתן.

4. ביסוד התובענה השאלה האם התקנת המערכת באותו מקלט, על ידי הנתבעת, בוצעה על פי החלטה האסיפה הכללית והאם יש בה כדי לחייב את הנתבעות לשאת בחלקן היחסי באותה עלות.

5. אין חולק, כי פעולת התובעת בוצעה על פי החלטת האסיפה הכללית, מיום 12/6/2007, אשר פרוטוקול הימנה סומן כת/4. בענייננו נקבע בסעיף 5 לפרוטוקול לאמור:

"ההצעה שנתקבלה בהסכמת כל המשתתפים באסיפה פה אחד היא שכל הדיירים ישתתפו בהתקנת המפוחים באופן יחסי לפי מספר התאים, וכל קומה תתנהל בנפרד ותחליט על כמות המקלטים שיצוידו במפוחים".

6. בין הצדדים התגלעה מחלוקת בשאלת הפרשנות שיש ליתן להחלטה זו. שאלת הפרשנות נגעה בנסיבות שהביאו את התובעת לפעול למימושה של ההחלטה אף מבלי שהנתבעות היו שותפות לה באותה עת. הבעלים של התובעת העיד, בהקשר זה, לאמור-

"הייתי צריך לקבל היתר תוך זמן קצוב לפתיחת עסק, נתתי ערבות בנקאית לעיריה כדי לקבל את ההיתר, ובה התחייבתי תוך זמן מסוים לבנות את מערכת האוורור, עשינו אסיפת דיירים פעמיים, פעם ראשונה לא נכחו מספיק דיירים. בפעם השנייה הוועד שלח שוב דרישה להזמנת דיירים ביום האסיפה נשלחו עוד פעם אי מיילים, בפועל לא הגיעו הדיירים פרט לנתבעת 1.

יש בקומה 11 יחידות שבעה בעלי יחידות. בפועל כשפניתי להגה (צ"ל הג"א ט.ל) בשאלה למה אני צריך היתר בניה שמותנה בהתקנת המערכת ולא נתבע 1, הם אמרו שספירטוס בנה הראשון, ולא היה אז צורך במערכת. והיום הם מחייבים.

באסיפה השנייה הועלו נושא האוורור ולפי ההחלטות שהוגשו הוחלט פה אחד להקים את המערכת, שכל קומה תתנהל בנפרד. (נספח ב' 2).
 כוון שקומה ראשונה הזמינה כבר את המערכת.
 ניגשתי לדיירים לנתבעים לא הסכימו לשלם".
 (ר' פרוטוקול הדיון מיום 25.6.08 בעמ' 2).

7. נתבע 4 העיד, באותה ישיבה, כי-

"גם מעדות התובע עולה שהדרישה להתקנת המפוח הופנתה ישירות אליו, ולרוב דיירי קומה ראשונה זה בא בעקבות בקשה להתקנת גלריות, הדרישה לא הופנתה לבנין ויש בו מספיק מקלטים.
 בגלל זה הוא היה לחוץ לשלם, והוא התקדם בזה בצורה פרטית.
 בקומה ראשונה לא הייתה מחלוקת כי כולם הגישו בקשה לגלריות נפח המבנה עלה.
 דרישת פיקוד העורף נבעה מהגדלת השטח המאוכלס בקומה בגלל בניית הגלריה, ולכן התובע שהוסיף גלריה לפי היתר התבקש לשדרג את המיגון אנחנו לא נדרשנו כי לא בנינו גלריה ואנחנו גם לא משתמשים במקלט הזה יש שני מקלטים".

8. בחקירתו הנגדית השיב הבעלים של התובעת לשאלת נתבע 2 -האם התכנסה קומה שניה והחליטה בנפרד בשאלת כמות המקלטים והתקנת המערכת- בזו הלשון:

" ת. אני קורא שכולם השתתפו באופן יחסי וכל קומה תתנהל בנפרד ותחליט בנפרד על כמות המקלטים שיצוידו, למה יצאה החלטה כזאת, מפני שכבר קומה ראשונה קיבלה הצעת מחיר והכל היה סגור בהצעת המחיר והם לא רצו לפתוח את הצעת המחיר גם לקומה הראשונה ולכן הוחלט שכל קומה תתנהל בנפרד.
 ש. אני רוצה לחדד שוב את השאלה כי לא קיבלתי תשובה, האם קומה שניה נהגה על פי החלטת הועד שאתה מצדד ומסתמך עליה, וניהלה ישיבה שבה החליטה בצורה משותפת על כמות המקלטים שיצוידו במפוחים.
 ת. כן. פנינו אליכם אתם אמרתם שאתם לא מעוניינים

להשתתף, בזה נגמר השיחה.

ש. אם זאת ההחלטה אז למה בניית(צ"ל פנית ט.ל) .

ת. כי הייתה החלטת ועד שבונים (צ"ל פונים ט.ל) וכולם השתתפו".

(ר' פרוטוקול הדיון מיום 4/11/08 בעמ' 11).

9. הבעלים של התובעת השיב לשאלות נוספות בחקירתו הנגדית-

" ש. האם המרחק במקלט 2 שבו לא הותקנו מפוחים קרוב או רחוק יותר לנתבעות 2,3, ו-4 מהמרחק למקלט מס' 1 שבו הותקנו מפוחים.

ת. יש חלק מהדיירים שיותר קרובים ויש יותר רחוקים, בכל מקרה של התקפת אב"כ זה המקלט היחידי שיש בקומה הזאת.

ש. האם הנתבעים 2,3, ו-4 התבקשו להתקין מפוח.

ת. לא כי בשלב זה הם לא בנו גלריה.

ש. מדוע לא התקנת את המפוח במקלט הקרוב יותר לנתבעים 2,3,4.

ת. אני חושב שמבחינת הג"א גם אם הייתי מתקין את זה זה היה מספק אותם אבל מאחר וזה היה במרכז המתחם זה קרוב לכולם.

ש. האם ניתן לומר שהמתחם שבו הותקנו המפוחים הוא קרוב יותר אליך.

ת. לא, הוא צמוד לספיריטוס ויותר קרוב למתחם לתמן.

ש. באיזה מקלט הוחלט להתקין מפוח ולמה.

ת. הוחלט להתקין בקומה השניה מאחר והמקלט במרכז המתחם והוא הקרוב ביותר לכולם יחסית.

ש. האם שאלה זו יכולה להיפתר בקלות אם היית יושב ומתדיין עם כל דיירי קומה השניה כפי שחייבה החלטה פה אחד בישיבה מס' 2.

ת. ההחלטה היתה שכל קומה תתנהל בנפרד ותקים את המקלט, ולכן פניתי לדיירים שלא היו מוכנים לשמוע אותי אפילו". (ר' פרוטוקול הדיון מיום 4/11/08 בעמ' 12).

10. נתבע 2 ביקש אף להצביע על דפוס פעולתה של התובעת בהקשר זה. הבעלים של התובעת השיב איפוא לשאלתו בחקירה הנגדית-

"ש. האם זה נכון שעשית דברים על דעתך שלא שילמת ועד בית, התקנת צנרת כיבוי אש על דעת עצמך, והתקנת מפוח על דעת עצמך.
ת. לגבי תשלום ועד עניתי בתשובה הקודמת. לגבי התקנה צינור כיבוי אש, זה צינור ששימש את כל הדיירים ובעקבות החיבור כל הדיירים השתמשו.
ש. האם זה היה על דעת עצמך.
ת. כן אבל כולם נהנו מזה.
לגבי השאלה השלישית, זה לא על דעת עצמי זה נקבע בישיבת הוועד השניה.
ש. האם ניתן לומר שהתקנת על דעת עצמך קומפרסור פרטי ברכוש המשותף.
ת. כן, יש קומפרסור כמו לכמה דיירים בבנין. הם כמו מזגנים על הגג. זה משמש את העסק ולא יכול להיות במקום אחר".
(ר' פרוטוקול הדיון מיום 4/11/08 בעמ' 13).

בתשובה לחקירה נגדית של נתבע 4 השיב הבעלים של התובעת:

ש. בעתיד האם כשנבנה גלריות נצטרך מפוח נוסף.
ת. תלוי כמה יבנו, יכול להיות אם אחד יבנה לא יבקשו. ואם יותר אז כן.
ש. האם המקלט בעל המפוח מספיק לאיכלוס כל הדיירים בקומה.
ת. אני לא יודע כמה אנשים יש בספיריטוס, המפוח אמור לתת פתרון ל-80 איש.
המקלט בקומה העליונה מחובר עם המקלט בקומה התחתונה ששם יש גם מפוח ולכן אם פותחים את הדלת יהיה מקום.
ש. האם אתה יותר שספיריטוס, תמן, ואתם בסביבות 180 אנשים.
ת. על אחת כמה וכמה שצריך מפוח. ולדעתי בזמן מלחמה לא כל האנשים יהיו.

ש. האם התקדמת בביצוע העבודה בתשלום העבודה של המפוח בגלל היותך בלחץ לקבל אישור לגלריה.
ת. כן". (ר' פרוטוקול הדיון מיום 4/11/08 בעמ' 14).

11. דיון:

עדויות הצדדים ותשובות הבעלים של התובעת לשאלות הנתבעים הובאו בהרחבה ניכרת כי יש בהם, לטעמי, כדי לשפוך אור על ההחלטה, מעשי התובעת ונסיבותיה.

ככלל, ניהול הבית מופקד בידיה הנאמנות של האסיפה הכללית. בהקשר זה קובע, בין היתר, סעיף 5(א) לתקנון המצוי:

"בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף".

בהקשר זה הוחלט, כאמור, באסיפה הכללית השניה כי כל קומה בבית "תתנהל בנפרד ותחליט על כמות המקלטים שיצוידו במפוחים".

12. מעיון בתשריט עליו סמכו כל הצדדים ידיהם נראה, כי בקומה השניה 2 מקלטים. מקלט אחד בין שתי היחידות של נתבעת 1 (שנמחקה) כאשר אחת מיחידות אלה צמודה ליחידת התובעת. מקלט שני מצוי בחלק הצפון-מזרחי של הקומה והוא צמוד ליחידה של נתבע 4 ובסמיכות ליחידות של יתר הנתבעים. אין ספק, כי המקלט הראשון, שבו הותקנה המערכת על ידי התובעת סמוך מאוד ליחידה של התובעת ויש פנים של ממש לטענה, כי בחירת מקלט זה נעשתה לפי בחירת התובעת ולפי אינטרס מובהק שהיה לה שהמערכת תותקן דווקא במקלט הצמוד ליחידה שלה בבית.

13. עם זאת, מלשון החלטת האסיפה הכללית, נראה, כי האסיפה הכללית עמדה על הצורך בהכרעה משותפת ובאיזון האינטרסים בשאלה כמה מקלטים יצוידו במפוחים אגב חיוב כל בעלי היחידות בעלותן. התובעת למרבה הצער עקפה בפועל את ההחלטה בפעולתה להתקנת המפוחים במקלט הסמוך ליחידתה, כל זאת מבלי לקיים הליך של החלטה והיוועצות עם

בעלי הזכויות בקומה כמתחייב.

14. אכן, יש אבחנה בין אחזקה שוטפת לשיפור ואולם אבחנה זו איננה ממין העניין במקרה דנן. שכן, התובעת אינה נציגות הבית המשותף והתקנת מפוחים אינם, למרבה המזל, אחזקה שוטפת של הרכוש המשותף, במובנו של סעיף 58 לחוק המקרקעין. אין מקום, איפוא, להיזקק לפסיקה הענפה שהובאה ע"י ב"כ התובעת בסיכומיו בהקשר זה.

15. זאת ועוד, אף אילו עמדה התובעת במילוי לשונה הברורה של החלטת האסיפה הכללית ספק אם ניתן היה לחייב כמבוקשה את הנתבעים בגין התקנת המפוחים, אשר על פני הדברים, אינם מסוג או שיעור שפורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (ר' סעיף 12 לתקנון המצוי).

בהקשר זה נפסק בע"א 698/85 יהודה בן צור נ' נעים ששון, מא(3) 144, כי-

"בפסק-דינו הגיע בית המשפט קמא לכלל דעה, כי פרק ו'

1 לחוק "דן אך ורק בעניינים שבנוהל", ומכאן בחן ופירש

"את הוראות החוק על פיהן ישקו היחסים שבין בעלי דירות

בבתים שאינם רשומים כבתים משותפים, ואף אין להם

זכויות קנייניות בחלקה עליה הוקם הבית". מסקנתו של בית

המשפט הייתה, כי על-פי סעיפים 2 ו-12 לתקנון המצוי, אין

בעל דירה רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים

ברכוש המשותף, אולם אותם שינויים או תיקונים מותרים,

אם נתנה להם הסכמה האסיפה הכללית של בעלי הדירות",

שנתקבלה ברוב קולות. לפיכך הציג בית המשפט לעצמו את

השאלה: "שלטון הרוב מה היקפו. האם בכל דבר וענין וללא

כל מגבלות; או אולי רק במסגרת המקובלת של ניהול הבית

והרכוש המשותף". ועל כך השיב: "שלטון הרוב על פי

סעיף 12 לתקנון המצוי אינו מוחלט או בלתי מוגבל בהיקפו.

גבול שם המחוקק לסמכויות הרוב באסיפה הכללית.

והגבול הוא אותה מסגרת הצריכה לניהול רגיל ותקין של

הבית והרכוש המשותף. בסעיפים 61 ו-77ג' לחוק

המקרקעין קבע המחוקק כי הבית יתנהל על פי התקנון

בתוספת, נקוד על המונח 'יתנהל'. לאמור: הקף המסגרת

כולה בגבולות של ניהול בלבד. ובגבולות אלה לא זכות וטו לכל

בעל דירה אלא העיקרון של שלטון הרוב. על אף כן, גם
 במסגרת זו של ניהול אין הרוב רשאי לקפח את זכותו של
 המיעוט. אשר על כן באו הוראות סעיף 62(א) לחוק
 המקרקעין וכן סעיף 12(ב) לתוספת וגרעו מכוחו של הרוב את
 הפשרות לקבל החלטות שיש בהן כדי לשנות את זכויותיו של
 בעל דירה או להטיל עליו חובות או תשלומים מסוג או
 בשיעור שלא פורשו בחוק".

16. מל האמור עולה, כי במקרה דנן לא יכלה התובעת להיבנות מהחלטת האסיפה הכללית, כפי שביקשה לעשות, פעולותיה נעשו בבהילות נוכח הצורך לעמוד בלוח הזמנים של אותה ערבות בנקאית.

התובעת החליטה, איפוא, לפעול על דעת עצמה ולהתקין את המערכת במקלט הסמוך ליחידתה.

בהליך שבנדון הטעימה כאמור התובעת את הרישא להחלטת האסיפה הכללית, הדנה בחיוב בעלי היחידות על פי שטחן ופסחה על הסיפא, החובה להתנהל והחליט במשותף בעניין. למרבה הצער, לא ניתן לקיים החלטות באופן סלקטיבי ולבור תיבה זו או אחרת מאותה החלטה ובעשותה כן אין היא יכולה לקבל גושפנקא מהחלטה שלא קוימה על ידה ממש.

מששוכנעתי, איפוא, כי התובעת לא פעלה על פי לשון החלטת האסיפה הכללית איני נזקקת להכריע בשאלת תוקפו של החיוב הכספי ושיעורו.

17. לא למותר לציין, כי הנתבעים עמדו על כך שאף אינו נשכרות מאותן פעולות שבוצעו ברכוש המשותף, שכן אין בכוונתן להתקין גלריות בעתיד הנראה לעין ואף אילו יבקשו לעשות כן סביר להניח כי יחויבו אף הן להתקין מפות במקלט שבסמוך ליחידות שלהן, כחלק מאותה דרישה של פיקוד העורף שהופנתה לתובעת. יוצא, איפוא, כי הוצאה דומה עומדת לפתחן בעתיד, ככל שיבקשו לנהוג כמו התובעת.

18. למעלה מן הצורך, מצאתי לצטט את קביעתו של כב' הנשיא שמגר בהטיבו להגדיר את אופי היחסים בין בעלי זכויות בבית, יפים הדברים אז ויפים הם גם בענייננו- "סכסוכים בין בעלי דירות לגבי השימוש ברכוש המשותף ולגבי ניהול הבית המשותף הם סכסוכים נפוצים. על המאפיינים המיוחדים של "יחסי הגומלין בין השוכנים בצל קורתו של בית משותף" עמד בתוארו אז כבוד הנשיא מ' שמגר באומרו:

"יחסים אלו מאופיינים, בדרך כלל, בכך שהצדדים להם אינם בוחרים איש את רעהו, והם כאילו נכפים זה על זה באורח אקראי עקב עצם עובדת המגורים. לעתים קרובות, עשויים יחסים אלו להימשך שנים לא מעטות. הם מתאפיינים, בנוסף לכך, בקרבה פיסית הדוקה בין הצדדים - -- המביאה לכך שפעולתו של האחד משפיעה בהכרח על מצבו של האחר. לאור מרכיבים אלו, כשהם נראים כמכלול, ברור כי אם, ורק אם, יפעלו בעלי הדירות והדיירים, איש כלפי רעהו, בתום לב ובהגינות, יוכל הבית המשותף להתנהל בצורה תקינה, לרווחתם המשותפת של יושביו" (ע"א 2896/90 יוסף טרוצקי ואח' נ' אלפונסו דיין ואח', פ"ד מו(5) 454 .

19. אני דוחה, איפוא, את התביעה ומחייבת את התובעת לשלם לכל אחד מן הנתבעים סך של 1000 ₪, בגין שכר בטלתם.

לסכומים הנ"ל יתווספו ריבית כדין והפרשי הצמדה מיום מתן פסק הדין ועד התשלום בפועל.
ניתן בהעדר הצדדים היום יום רביעי י"ח טבת תשס"ט (14 ינואר 2009) וישלח לצדדים בדואר רשום.

טלי להב

המפקחת על רישום המקרקעין